

摘要：

禁止的是企业“洗澡式出海”的不合规做法。Manus将总部迁至新加坡，而当时其核心业务还在境内，此后，公司将与核心业务相关的主要人员、技术等关键资产也陆续向境外转移，同时境内的Manus公司被逐步与核心业务剥离，仅保留非核心业务的存量运营。整个操作最终实现了Manus系公司的核心业务由中国境内向境外的整体转让，触发了跨境投资交易的合规风险。此外，禁止的还有开放中的安全风险。

4月27日，备受各方关注的Manus并购案靴子落地，中国外商投资安全审查工作机制办公室（国家发展改革委）依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。

这起并购案涉及国际环境、关键技术、数据安全、资本运作，触发外商投资安全审查的，并不多见，却十分典型。那么，Manus并购案被禁止，释放了什么信号，禁止的又是什么？

首先，禁止的是企业“洗澡式出海”的不合规做法。

2025年3月，蝴蝶效应公司推出Manus，曾在市场一夜爆火。然而，当年6月，Manus企业总部迁至新加坡，大幅裁减国内团队，彻底停止中国境内服务与运营。2025年12月，Meta高调宣布以约20亿美元收购Manus。作为一家依靠中国工程师和基础设施环境发展起来的AI公司，Manus在获得美国投资后突然与中国元素进行“切割”，引发争议。

业内知名律师告诉记者，Manus并购案涉及将境内的AI业务资产转移到境外，并最终出售给境外公司Meta，依据《外商投资安全审查办法》，即便前期的向外迁移发生于创始人控制的关联主体之间，后续交易仍会被纳入外商投资安全审查视野。Manus将总部迁至新加坡，而当时其核心业务还在境内，此后，公司将与核心业务相关的主要人员、技术等关键资产也陆续向境外转移，同时境内的Manus公司被逐步与核心业务剥离，仅保留非核心业务的存量运营。整个操作最终实现了Manus系公司的核心业务由中国境内向境外的整体转让，触发了跨境投资交易的合规风险。

其次，禁止的是开放中的安全风险。

我国建立外商投资安全审查制度的根本目的，在于平衡对外开放与国家安全之间的关系。这是世界许多国家的通行做法。为确保监管的实效性，各国安审制度普遍会采取实质大于形式穿透审查，以及必要时监管主动介入的做法，中国的安审制度也不例外。

具体看，Manus早期主要研发在中国，技术团队是中国工程师，这些关键特征决定了其人员、技术、数据的流动必然与中国利益产生关联。根据《外商投资安全审查办法》，此类技术相关投资活动，应依法接受安全审查。

扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面，已经被写进中国“十五五”规划纲要。依法监管是有序对外开放的必要措施，与鼓励外资在华兴业投资并不矛盾。发展和安全要动态平衡、相得益彰。越开放越要重视安全，明确安全边界，才能让合规外资吃下“定心丸”，增强长期信心，这也恰恰是高水平扩大开放的重要体现。

本文来源：[央视新闻](#)

风险提示及免责条款



市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



173



收藏

分享到:

